

<제3장 취소소송의 당사자자격.제1절 원고적격>

I. 원고적격의 의의

1. 개념

- 원고적격이라 함은 취소소송을 제기하는 원고가 되어 본안 판결을 받을 수 있는 법률상의 자격을 말한다. 행정소송법 제12조는 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자만이 원고적격을 가진다고 규정하여, 원고적격의 범위를 법률상 이익이 있는 자로 제한한다. 이는 단순한 사실상의 이익이나 반사적 이익을 가진 자는 포함하지 않으며, 공익 소송이나 객관적 소송으로서의 민중소송과 기관소송과는 구별되는 주관적 소송 요건이다. 원고적격은 당사자적격 중 원고 측에 해당하는 요건이다.

2. 법적 성격

- 원고적격은 취소소송의 본안 판단에 앞서 법원이 심리해야 하는 소송요건에 해당한다. 소송요건은 법원의 직권조사사항이므로, 당사자의 주장 유무에 관계없이 법원이 직권으로 조사해야 하며, 만약 원고적격이 결여된 경우에는 법원은 본안 심리를 거부하고 각하판결을 해야 한다. 이는 불필요한 소송 남발을 방지하고 행정의 효율성을 유지하기 위함이다. 다만, 직권조사사항이라 하더라도 변론주의의 적용을 배제하는 것은 아니므로, 법원은 당사자의 주장 및 증거 제출 결과를 참작하여 판단한다.

II. 원고적격의 범위

1. 법률상 이익의 의미

- 행정소송법 제12조의 법률상 이익의 의미에 대하여 학설은 권리구제설, 법적 이익구제설, 적법성 보장설 등으로 나뉘어 대립해왔다. 현재 통설과 판례는 법적 이익구제설의 입장을 취하며, 이는 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 직접적·구체적 이익을 말한다. 이 이익은 단순한 반사적 이익이나, 사실상·경제적 이해관계를 넘어, 공익 일반의 침해가 아닌 자신의 개별적 이익에 대한 침해가 있어야 한다. 판례는 최근 환경 관련 소송 등에서 법률상 이익의 범위를 점차 확대하여 해석하는 경향을 보여, 법률의 취지와 목적을 고려하여 보호할 가치가 있는 이익이라면 이를 법률상 이익으로 인정한다.

2. 법률상 이익에서 법률의 범위

- 원고적격을 판단하는 기준이 되는 법률은 당해 처분의 근거가 되는 법규 뿐만 아니라, 당해 처분과 관련된 모든 관계 법규를 포괄적으로 의미한다. 여기서 관계 법규라 함은 처분으로 인해 침해되는 이익을 직접 보호하는 규정 뿐만 아니라, 관련 제도의 취지나 목적 등을 고려할 때 간접적으로 사익 보호 기능을 가지고 있는 법규까지 포함된다. 따라서 원고적격 판단 시에는 해당 법규가 공익 보호 목적 외에 사익 보호 목적도 가지고 있는지 여부를 면밀히 검토해야 한다. 단순히 처분의 적법성을 확보하기 위한 조직 규정이나 훈령 등의 내부 규정은 원칙적으로 포함되지 않는다.

III. 원고적격 인정 여부의 유형별 검토

1. 처분의 상대방

- 침익적 처분의 상대방은 당연히 그 처분으로 인해 직접적으로 권리 의무에 변동을 겪게 되므로, 원칙적으로 법률상 이익이 있는 자로 인정되어 원고적격이 인정된다. 예를 들어 영업 정지 처분의 직접 상대방인 영업주는 해당 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다. 다만, 수익적 처분의 상대방은 원칙적으로 취소를 구할 이익이 없지만, 그 수익적 처분이 특정 제한을 포함하거나 부관 등으로 인해 일부 침익적 성격을 띠는 경우에는 그 침익적 부분에 대해서 원고적격이 인정될 수 있다.

2. 공법인과 국가기관

- 공법인은 법인으로서 행정주체 또는 공무 수행의 주체가 될 수 있으나, 그 자체의 공법상 권리의 의무에 대한 침해가 있다면 사법상의 권리 주체와 마찬가지로 원고적격이 인정된다. 예를 들어 지방자치단체가 국가의 처분에 대하여 자치권 침해 등 법률상 이익의 침해를 주장하는 경우 원고적격이 인정될 수 있다. 한편, 국가기관 간의 권한 쟁의 등은 취소소송이 아닌 헌법재판소의 권한쟁의심판의 대상이 되는 것이 원칙이므로, 국가기관 자체는 원칙적으로 행정소송의 원고적격이 부정된다.

3. 법인 및 단체의 구성원

- 법인 및 단체의 구성원은 당해 처분이 법인 또는 단체 자체를 대상으로 한 경우, 그 구성원이 아무리 사실상 불이익을 받더라도 원칙적으로 원고적격이 부정된다. 이는 법인과 구성원의 법적 인격이 분리되어 있기 때문이다. 다만, 처분의 효력이 법인 자체에 미치는 것을 넘어 구성원 개개인의 법적 지위나 권리의 의무에 직접적인 영향을 미치는 경우에는 예외적으로 구성원에게 원고적격이 인정될 수 있다. 예를 들어 특정 전문직 단체에 대한 인가 취소 처분이 구성원 개인의 업무 수행 자격 등에 직접적인 제한을 가져오는 경우 등이 이에 해당한다.

4. 제3자요 행정행위에서의 원고적격

- 제3자요 행정행위는 특정인에게 수익적인 처분을 함과 동시에 제3자에게는 침익적인 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다. 이때 불이익을 받는 제3자에게 원고적격이 인정되는지 여부가 문제된다. 제3자요 행정행위의 유형은 크게 세 가지로 나뉜다.

(1) 경업자 소송

- 기존 사업자가 경쟁 관계에 있는 제3자에게 행정청이 동일한 사업 허가를 내주었을 때, 그 허가 처분으로 인해 자신의 영업상 이익이 침해되었다고 주장하며 제기하는 소송이다. 판례는 근거 법규가 기존 사업자의 이익 보호를 목적으로 하는 경우에만 원고적격을 인정하며, 단순한 사실상 이익의 감소만으로는 원고적격이 부정된다.

(2) 경원자 소송

- 하나의 허가나 특허 등이 특정인에게만 가능하여 신청인 상호간에 경쟁 관계가 성립하는 경우, 자신이 배제되고 타인에게 허가된 처분의 취소를 구하는 소송이다. 경원자 관계에 있는 패소한 신청인은 자신이 허가를 받을 가능성이 있었으므로, 원칙적으로 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정된다. 이는 허가 처분이 경쟁 관계에 있는 다른 신청인의 기회를 박탈하는 효과를 가지기 때문이다.

(3) 인인 소송

- 타인에게 행해진 처분이 인근 주민의 환경권, 일조권, 조망권 등 생활 이익을 침해할 때 제기하는 소송이다. 판례는 침해된 이익이 근거 법규 또는 관련 법규에 의해 개별적 이익으로 보호되는 경우에 한하여 원고적격을 인정한다. 예를 들어 환경영향평가법 등 관계 법규가 주민의 생활 환경 보호를 목적으로 하고 있다고 판단되는 경우 인근 주민에게 원고적격이 인정될 수 있다.

IV. 그 밖에 원고적격 인정 여부가 문제되는 경우

1. 원고적격을 인정한 사례

- 법률상 이익의 확대 해석 경향에 따라 다양한 경우에 원고적격이 인정되어왔다. 예를 들어 환경영향평가 대상 지역 내 주민은 법적 추정하에 직접적인 환경상 이익의 침해를 입을 가능성이 있으므로 원고적격이 인정된다. 또한, 의료법상 의료기관 개설 허가 처분에 대하여 기존 의료기관이 근거

법규의 목적에 비추어 경업자로서 공익적 보호 가치가 있는 이익이 침해된다고 인정되는 경우 원고적격이 인정된다. 도시계획 결정 변경 신청 거부 처분에 대하여 토지 소유자에게 신청권이 인정되는 경우, 그 거부처분 취소 소송의 원고적격이 인정된 사례도 있다.

2. 원고적격을 부정한 사례

- 단순히 사실상 또는 경제적으로 불이익을 받는 경우에는 원고적격이 부정된다. 예를 들어 학교 법인 이사 해임 처분의 취소를 구하는 소송에 대하여 그 학교 법인이 학교 운영에 관여하는 권한이 침해되었다는 주장만으로는 원고적격이 부정된다. 이는 해임 처분의 직접 상대방이 아니기 때문이다. 또한, 특정 도로 통행 제한 처분에 대하여 인근 상가 주인이 매출 감소라는 경제적 손해를 주장하는 경우, 그것이 관련 법규의 직접적인 보호 대상이 아니라면 원고적격이 부정된다. 순수한 공익 보호 목적으로만 설립된 환경 단체가 환경 침해를 이유로 처분 취소를 구하는 경우에도, 개별적 법률상 이익의 침해가 입증되지 않으면 원고적격이 부정된다.

V. 결론

- 원고적격은 취소소송의 가장 핵심적인 소송요건으로서, 법률상 보호되는 이익의 유무를 기준으로 판단된다. 판례는 법률상 이익의 범위를 탄력적으로 해석하여 단순히 처분의 직접 상대방뿐만 아니라, 제3자요 행정행위 및 환경 영향 관련 소송 등에서 개별적 법률 보호 이익을 가진 제3자에게도 원고적격을 인정함으로써 권리 구제의 폭을 넓혀왔다. 이러한 경향은 현대 행정의 복잡성과 다양화된 침해 양상에 대응하여 사법 통제를 확대하고 국민의 재판 받을 권리를 실질적으로 보장하려는 취지이다. 따라서 개별 사안별로 근거 법규와 관계 법규의 목적 및 취지를 종합적으로 고려하여 원고적격 유무를 판단해야 한다.